

NUR AGNES BT. ABDULLAH

lwn

AHMAD B. KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 5hb. April 2019/ 29 Rejab 1440H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0012-2019

[Dalam Perkara kes mal yang disemak 10200-064-0616-2018]

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Abdul Razak b. Muhidin daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 14/1/2019 dalam kes mal no. 10200-064-0616-2018 yang menolak permohonan Pemohon untuk menggantung perlaksanaan perintah kes no. 10200-026-0190-2016 sehingga rayuan Pemohon terhadap kes tersebut diputuskan.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 12/2/2019. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan permohonannya yang boleh diringkaskan sebagaimana berikut;

- (1) Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-026-0190-2016 dan telah memfailkan Notis Rayuan. Pemohon juga telah memfailkan permohonan penggantungan pelaksanaan perintah kes tersebut melalui kes no. 10200-064-0616-2018 dan pada 14/1/2019, permohonan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah menyebabkan Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini.
- (2) Yang Arif Hakim Bicara telah menggunakan beban pembuktian yang tidak sepatutnya dikenakan ke atas Pemohon dalam prosiding permohonan menngantung pelaksanaan perintah.
- (3) Yang Arif Hakim Bicara telah membuat dapatan mengenai pilihan anak yang dikatakan dibuat dengan sukarela sebenarnya tidak disokong oleh rekod atau nota keterangan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 53(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [A505] tidak boleh

dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui subseksyen 68 Enakmen Pentadbiran, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Lihat kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah* [2013]JH36(2), *Sa’diah bt. Hj. Tamin lwn. Zainal Arsyad b. Mohd. Amin* [2015]JH41(2), *Jamaludin b. Che Murad lwn. Dasmawati* [2017]JH44(2) dan *Maya bt. Ahmad Fuaad lwn. Hisham b. Halim* [2018]JH46(2).

[5] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah Permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata

membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[6] Kembali kepada permohonan Pemohon di dalam kes ini, Kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya, Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilang dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 14/1/2019. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[7] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilangnya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 serta otoriti kes-kes sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[8] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang dihidkan Pemohon dalam affidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan

sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan subseksyen 53(1) yang dirujuk Pemohon.

[9] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1]Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA PROF. ADJUNG DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor